引言

考点概括 1：

1.《场外衍生工具汇报规则》的主要规定取决于受规管的交易及人士，阐述了适用于持牌法团的规定，其对持牌法团和认可机构的规定有差别，注册机构（属认可机构）需查看适用规定及金管局相关规定，其他受规管人士包括核准货币经纪等。

例子：就像不同类型的店铺遵守不同的销售汇报规则，服装店和超市的汇报要求有差别，兼营服装和超市的综合店需看适用的汇报规定及市场监管部门的相关要求，还有其他如批发市场的经纪等也需遵守对应规则。

适用范围

考点概括 1：

1.适用对象：金管局指定的"指明场外衍生工具交易"

2.覆盖资产：利率/外汇/股票/信贷/商品衍生工具

例子：只有指定类型垃圾（如废旧电池）需单独投递到回收点。

汇报责任

考点概括 1：

1.责任主体：持牌法团（除豁免情况外）需履行汇报义务。

2.触发情形：

作为对手方订立指定场外衍生品交易；

代表香港关联公司进行该类交易（决策者主要在香港履职）；

豁免资格失效时（需溯及既往汇报未完结交易）。

3.地域判定：以交易决策者主要履职地（香港）为准，与交易执行地无关。

例子：像物业规定业主需申报三种情况：自己装修（对手方）、代香港亲戚管理房屋（代表关联方）、优惠资格取消后补报（豁免失效）。

汇报的方式和时间

考点概括 1：

1.所有交易资料须通过金管局操作的香港交易资料储存库电子系统汇报，且汇报者必须是该储存库会员。

2.一般情况下，汇报按 T+2 基准进行，即交易事件发生后两个营业日内完成。

例子：公司规定每天的销售记录要在两天内录入系统（T+2），若之前你不用录现在要录了，可在开始要求后的三个月内补录新产生的记录。

须汇报的资料

考点概括 1：

1. 须汇报的资料包括产品类别、交易日期（订立、生效、到期）、对手方详情、结算资料、参考码、名义数额等交易特点及后续事件详情，对手方身份资料在极有限情况（如海外法律禁止）可掩盖。

2. 交易未完结期间汇报责任持续，需每日提交估值资料（含基准）及汇报影响交易的后续事件。

例子：就像租房时，租客要向中介汇报租房类型、签约和到期时间、房东信息、租金金额等，租期内每天汇报房屋估值情况，若中途改了付款方式（后续事件）也要汇报，特殊情况（如房东要求保密身份）可隐瞒房东信息。

宽免待遇 — 如联属公司已汇报

考点概括 1：

1. 首要责任方：持牌法团对汇报义务负主要责任。

例子：像租客委托中介交水电费时，仍需向房东出示中介的缴费凭证才算完成义务。

豁免待遇

考点概括 1：

1. 持牌法团所有未完结的指明场外衍生工具交易名义总额不超过 3000 万美元时，可获豁免汇报责任，且需整体考虑所有资产类别总持仓；

2. 一旦持仓超过该门槛，于超过当日永久失去豁免待遇。

例子：就像小区规定，家庭每月水电费总支出不超过 300 元可豁免上报明细，一旦某月超了 300 元，就永远失去豁免，之后每次都要上报水电费明细。

备存纪录责任

考点概括 1：

1. 指明场外衍生工具交易的纪录须在到期或终止后至少备存 5 年，不论交易是否在境外进行，纪录需能显示遵守汇报责任且可随时取览；

2. 纪录应包括所有协议、执行事务（如指示和确认）、交易条款（如付款）、呈交资料准确的纪录、联属公司或代理人履行责任的确认书等；

3. 获豁免汇报的持牌法团仍须保存纪录，包括显示豁免适当的纪录。

例子：就像服装店和批发商的进货合同，到期后要至少存 5 年，不管合同是在外地签的，且能随时拿出看是否合规；存的东西包括合同原件、进货单、付款记录、向市场监管报的资

料正确的证明、若由分店代报的确认单；就算服装店因进货量小不用汇报（豁免），也得保存能证明自己符合豁免条件的记录。

法律实体识别编码

考点概括 1：

1. 具有汇报责任的实体，在向香港储存库提交的交易报告中，对实施日期及的新交易和每日估值资料，须使用法律实体识别编码（LEI）；

2.LEI 是全球系统下的独特识别码，包含法律实体基本资料，正逐步纳入其直接及最终母公司数据。

例子：就像公司向银行提交贷款交易报告时，要写上自己的全球唯一企业识别码（类似 LEI），这个码能清晰识别公司，还会慢慢加上其母公司的信息。

独特交易识别编码

考点概括 1：

1.2019 年 4 月，证监会及金管局联合发布咨询文件，建议为汇报目的强制使用独特交易识别编码（UTI），目前咨询总结尚未公布；该建议旨在为向各交易资料储存库汇报的个别交易分配 UTI，使其能被全球性识别，以提高场外衍生工具市场的透明度。

例子：就像每个快递包裹都有唯一的快递单号（类似 UTI），方便全球快递网络识别追踪，建议给每笔场外衍生工具交易分配 UTI，也是为了让全球市场能清晰识别每笔交易，让市场更透明。

违规的后果

考点概括 1：

1.证监会有权向原讼法庭提出持牌法团违反《场外衍生工具汇报规则》的诉讼，法庭可对违规的持牌法团施加最高 500 万港元的罚款。

例子：就像市场监管部门可向法院起诉违规的商户，法院最多能对商户罚款一定金额，证监会也能起诉违规的持牌法团，法庭最高可罚 500 万港元。

背景资料

考点概括 1：

1.2008 年金融危机后，全球监管机构分阶段监管场外衍生工具市场，目标是提高市场透明度以便利系统性风险评估，方法包括指明需向中央资料储存库汇报及经中央对手方结算的交易，以及适用的机构 / 人士。

2. 香港 2015 年 7 月启动第一阶段监管，仅对持牌法团施加强制性汇报及备存纪录责任（认可机构规定略有不同），通过修订《证券及期货条例》授权证监会制定相关详细规则；
3. 汇报规定为强制性结算（下一阶段）奠定基础，该阶段通过证监会引入的《场外衍生工具结算规则》实施，首个阶段 2016 年 9 月 1 日生效，第二阶段咨询已有总结。

例子：小区物业在某次安全事故后分阶段加强管理（类似 2008 年后监管），第一阶段先要求商户每天报备进货量（类似 2015 年汇报责任），方便掌握情况；之后基于报备数据，第二阶段要求大额进货必须经物业指定的仓库中转（类似强制性结算），且通过修订小区管理条例明确规则，第一阶段 2023 年实施，第二阶段方案已初步确定。

结算责任

考点概括 1 ：

1. 场外衍生工具交易产生结算责任后，除非有豁免，须在订立后 1 个香港营业日内通过指定中央对手方结算；订明人士需采取合理步骤遵守中央对手方规则、检查交易是否尽快结算，未及时结算须终止交易以免违规。
2. 未遵守结算责任不影响场外衍生工具交易的有效性，但会产生其他后果。

例子：面包店没按规定通过指定中央对手方及时结算和面粉厂的场外交易，这份交易协议还是有效的，但面包店会面临监管处罚（其他后果）。

指定中央对手方

考点概括 1：

1. 证监会有权为《场外衍生工具结算规则》指定中央对手方，仅可指定《证券及期货条例》下的认可结算所或获认可提供自动化交易服务的人士；可指定境内外营运的人士，并可指明其可结算的场外衍生工具交易类别。
2. 22016 年 9 月 1 日，芝加哥商品交易所有限公司、株式会社日本证券结算、伦敦结算网有限公司、香港场外结算有限公司被指定为中央对手方。

例子：小区物业（类似证监会）2023 年 1 月 1 日指定 A、B、C、D 四家物流公司（类似上述机构）作为小区大额货物的中央中转方（中央对手方）。

适用范围

考点概括 1：

1. 触发场外衍生工具交易结算责任的六个关键因素：产品类型、对手方性质、是否达结算门槛、交易时间地点、豁免条款、替代遵守制度。
2. 即使交易无需结算，也仍需承担汇报和记录保存的责任。
3. 结算责任需综合评估所有适用因素动态决定。

例子： 就像网上购物，是否需要运费（结算责任）取决于商品类型（产品类型）、是否会员（对手方性质）、订单金额是否达标（结算门槛）等因素；但无论是否免运费，购买记录（汇报和记录）都必须保留。

产品类型

考点概括 1：

1. 强制性结算产品范围：仅特定资产类别（如利率互换）需强制结算，包括固定对浮动掉期、基准掉期、隔夜指数掉期三类。
2. 动态豁免条款：澳元计值产品虽被纳入计划，但因立法未完成暂不执行（典型考试陷阱点）。

例子： 像网购生鲜——只有特定品类（如冷冻品）必须用冷链配送（结算），且需符合重量尺寸（投资期）；但进口澳洲牛排（澳元产品）因检疫新规未生效，目前仍可普通配送（豁免）。

属交易对手方的人士的性质

考点概括 1：

1. 结算责任主体要求：交易双方需同时为"订明人士"（香港持牌机构），或一方为"订明人士"另一方为"指定境外金融服务提供者"。
2. 持续合规义务：订明人士需主动核查对手方资质及境外机构名单更新，并评估结算门槛。

例子： 像高端会员制超市——仅限持金卡会员（订明人士）或金卡会员带合作的国际物流商（金融服务提供者）才能批量采购；作为会员，你必须确认对方身份（核查名单）且每次采购量不超限额（结算门槛）。

结算门槛

考点概括 1：

1. 结算门槛适用对象：仅针对香港持牌机构（订明人士），境外金融服务提供者自动触发结算责任（门槛视为 0）。
2. 计算规则：取指定期间内场外衍生工具交易名义总持仓量平均值（毛额计算）；
排除交收外汇远期/掉期及海外簿册交易（除非对手方为金融服务提供者）。
3. 触发效果：超限后持续负有结算责任，除非主动提交退出通知（动态管理）。
4. 豁免逻辑：小型机构持仓未达门槛可免结算，但大型机构（含境外指定者）无豁免。

例子： 像健身房金卡会员——只有双方都是年消费超 2 万的会员（超门槛订明人士），或你消费达标+带黑钻教练（金融服务提供者）才能用 VIP 区；若你连续 1 年消费不足 1.4 万（退出条件），可申请降级（退出通知），但突击消费会被盯上（防滥用）。

考点概括 2：

1. 结算责任触发条件：仅当交易双方均为超门槛的订明人士，或一方为超门槛订明人士+另一方为金融服务提供者时产生（注：若对手方未达门槛或已退出，则豁免）。
2. 退出机制：
超门槛后持仓连续 12 个月低于 140 亿美元可申请退出；
需向监管机构提交书面退出通知（滥用机制将受监管关注）；
退出后交易责任立即解除（前提是持续保持低持仓）。
3. 生效延迟规则：首次超门槛机构有 7 个月缓冲期（计算期结束至订明日期），之后责任才生效。
4. 时间表示例：如 2025 年 3-5 月计算期超 200 亿美元，结算责任自 2026 年 1 月 1 日生效（典型考点：时间差计算）。
例子： 像高端会所 VIP 制度——本地会员（订明人士）需月消费满 10 万（结算门槛）才享专属服务（结算责任），但国际黑卡客户（金融服务提供者）直接免门槛；一旦达标，除非书面降级（退出通知），否则永久保留 VIP 资格。

交易时间及地点

考点概括 1：
1. 责任生效时点：结算责任仅适用于在首次超结算门槛对应的订明日期当日或之后订立的交易（例：2026 年 1 月 1 日后订立的交易需结算）。
例子： 像新规生效后的限行——只有 2026 年 1 月 1 日（订明日期）后买的燃油车需遵守限行（结算责任），但若你申请了新能源牌照（退出通知）则豁免；不过换回燃油车且超标（再超门槛）时，次年 1 月又需限行。

豁免

考点概括 1：
1. 豁免适用场景：订明人士在三种特定情况下可豁免结算责任（具体情形需结合规则全文，但考试重点在于"存在豁免可能"这一原则）。
例子： 像高速公路收费——军车/救护车等特殊车辆（豁免情形）可免通行费（结算责任），但仍需登记车牌信息（汇报记录责任）。

与获豁免联属公司的交易

考点概括 1：
1. 豁免联属公司条件：订明人士与联属公司交易可豁免结算责任，但需满足：
(a) 集团层面全面合并财务报表（符合香港/国际财报准则）；
(b) 风险管控中央化监管（集团统一风险评估监控程序）。
2. 程序要求：豁免生效前需主动书面通知监管机构（金管局/证监会）；

资格丧失时需立即发出停止通知（列明失效日期）。

3. 责任边界：豁免仅针对结算责任，不免除汇报及记录义务（与 2.9 呼应）。

例子： 像大型集团内部采购——子公司间交易（联属公司交易）若经总部统一记账（合并报表）和审计（中央风控），可免外部招标（结算责任），但需提前报备集团审批（书面通知）；若某子公司独立运营（脱离中央管控），则立即取消豁免（停止通知）。

记录在获豁免司法管辖区簿册的交易

考点概括 1：

1. 属地豁免条件：交易记录在获豁免司法管辖区簿册可免结算责任，但需满足：

单一豁免辖区持仓≤总持仓 5%；

所有豁免辖区总持仓≤总持仓 10%。

2. 豁免目的：缓解跨国监管冲突，降低封闭市场合规成本（但不免除汇报记录责任）。

例子： 跨国企业跨境税务申报——若新加坡分公司业务占比≤5%（属地豁免条件），其利润可暂免香港纳税（结算责任），但需提前向税务局备案（书面通知）；若预测下季度占比超 5%，需立即申报终止豁免（停止通知）。

上述豁免的重要备注

考点概括 1：

1. 豁免生效规则：联属公司/属地豁免仅自书面通知提交当日或之后生效（禁止追溯既往交易）；必须持续符合资格条件（如合并报表/中央风控或 5%-10%持仓比例）。

例子： 像申请工作签证——获批后（通知生效）才可合法工作（豁免责任），但若离职（资格丧失）即使未通知移民局，雇佣关系已违法；补交离职证明（停止通知）仅避免未来处罚，不追溯免责。

多边投资组合压缩行动

考点概括 1：

1. 压缩豁免条件：通过多边投资组合压缩（修改/终止/替换交易）产生的新交易可豁免结算责任，但须同时满足：

原交易无结算责任；

行动需三方以上独立参与（不含服务商）；

按预设规则或协议参数执行；

不突破参与者原市场风险敞口上限。

例子： 像多家企业联合债务重组——A/B/C 公司协商将原贷款（无担保义务）置换为新协议（豁免结算），但须三方共同议定条款（多边行动）、按重组方案执行（预设规则），且各户风险不超原承受力（风险上限不变）。

替代遵守制度

考点概括 1：

1.跨境结算等效认可：若交易已在香港认可的指定司法管辖区（如美/欧/日等 30+地区）通过指定中央对手方结算，则视为履行香港结算责任。

例子： 像国际驾照转换——若你在日本（指定司法管辖区）通过政府认证机构（指定中央对手方）换驾照，返港后可直接使用（视为合规），但非认证驾校（非指定对手方）的证明无效。

结算相关的备存纪录责任

考点概括 1：

1.保存期限：交易终止或到期后至少保存 5 年（较一般记录要求更长）。

2.例外豁免：海外注册机构的境外簿册交易（已豁免结算责任）无需保存记录（与结算责任豁免联动）。

例子： 像国际物流公司——凡经香港总部（订明人士）操作的货运合同（指明交易），无论发往欧美（跨境）或本地，均需存档 5 年（记录责任）；但海外分公司独立承接的运输（境外簿册交易）无需同步香港存档。

违规的后果

考点概括 1：

1.违规主体与罚则：持牌法团违反结算规则时，证监会可向原讼法庭提起诉讼；

最高罚款 500 万港元（法定上限，考试必记数字）；

同时可能面临证监会纪律制裁（如暂停牌照等）。

例子： 像交通违规——无证驾驶（持牌法团违规）可能被起诉至法院（原讼法庭），最高罚 500 万（高额罚款）并吊销驾照（纪律制裁），但有驾照的出租车（认可财务机构）违规归运输署管（金管局）。

引言

考点概括 1：

1.监管背景：2008 年金融危机后，香港在《证券及期货条例》新增第 IIIA 部，针对场外衍生工具建立汇报、交易及结算监管框架。

2.实施状态：两类活动尚未生效（待公告生效日期）。

3.操守规定核心：持牌法团需重点管理非中央结算交易风险及关联方交易风险（集团联属公司等）。

例子： 像汽车安全带新国标——国家新增碰撞测试条款（第 IIIA 部），要求厂商必须通过安全认证（第 11/12 类牌照），但新规暂未强制执行（未生效）；厂商需先加固车身（管理非标交易风险）并检查供应商零件（关联方风险）。

纾减非中央结算场外衍生工具交易的风险

考点概括 1：

证监会的风险纾减规定载于《操守准则》附表 10 第 I 部，仅适用于非中央结算场外衍生工具交易，中央结算的则受中央对手方相关安排约束。

2. 受规管人士包括作为该类交易订约方的持牌法团，及进行第 9 类受规管活动且管理相关投资组合的持牌法团（集体投资计划自行承担的除外）。

例子：小区里居民私下换物（非中央结算交易），要按社区规定做好换物协议（文件）、物品估价（估值）、记录换物清单（投资组合）、有纠纷找调解（处理争议），而通过物业换物（中央结算）则由物业负责这些风险安排，这就像非中央结算场外衍生工具交易的风险纾减规定。

文件

考点概括 1：

1. 文件前置要求：持牌法团必须在订立非中央结算交易前或当时，与对手方签订书面主协议，明确所有核心条款（尤其信贷支持安排等关键要素）。

2. 交易后确认义务：成交后需尽快书面确认交易条款（如金额/期限/抵押品等）；
内部政策必须强制规定确认流程，以强化法律确定性。

3. 确认模式灵活性：可采用双向确认（双方互发）或单向确认（一方发出后对方不异议即生效）模式。

例子： 像租房签约——入住前需签合同列明租金/押金（书面主协议），交房当天双方签署交割清单确认房屋状态（书面确认）；若房东出具清单后租客 3 日内未异议，则视为认可（单向确认生效）。

估值

考点概括 1：

1. 持牌法团与对手方应协定非中央结算场外衍生工具的估值方法及程序，该方法需可预计、客观且基于客观准则（如经济上类似的交易），并反映在书面文件中；

2. 持牌法团可采用专有或第三方模式估值，需确保模式稳妥有效：专有模式需不时进行独立审核和批准，第三方模式需谨慎、以适当技能和勤勉尽责确认其妥善；

3. 采用专有或第三方模式得出的结果应定期获独立审核和核实；

例子：小区住户甲（持牌法团）和乙（对手方）私下交易古董家具（非中央结算场外衍生工具），两人在协议中约定按同年代同款式家具成交价（客观准则）估值；甲用自己的估价模型（专有模式）或专业鉴定机构的模型（第三方模式），自己的模型定期请行家（独立）审核，机构的模型则仔细确认靠谱；估值结果定期让第三方核实；若古董市场大幅波动，甲得考虑这对估价方法的影响，且整个估价过程都做好记录。

投资组合事宜

考点概括 1：

1. 持牌法团的政策及程序应确保定期与对手方互换重要条款及进行估值对帐，其中获取变动保证金等资料是重要内容；
2. 投资组合对帐的频密程度需以风险为本决定，需顾及对手方的风险概况、非中央结算场外衍生工具投资组合的规模及波动幅度；投资组合压缩的频密程度应与持牌法团的风险承担或活动水平相称。

例子：超市（持牌法团）和供应商（对手方）要定期核对供货条款、盘点货物价值（估值对帐），尤其要确认保证金变动情况；多久核对一次要看供应商的信誉风险、供货量和价格波动大小，压缩库存的频率也要和超市的风险或进货量匹配。

处理争议

考点概括 1：

1. 持牌法团应制定与非个人对手方处理争议的政策及程序，包括与对手方协定分歧何时视作争议及如何解决争议的程序；

例子：电器公司（持牌法团）要和供应商（非个人对手方）约定，比如供货量差异多大算争议、怎么解决；如果供应商是小商店（非金融对手方），要考虑是否和这类商家订争议协议，看对方的风险大小；如果供应商是大型金融集团（金融对手方，如从事银行业的企业），则按对应的争议程序处理。

风险管理

考点概括：

1. 持牌法团的风险概况可能受相关第三方（集团联属公司、有关连人士、独立第三方）影响，在遵守法律或豁免情况下，对所有订约方需用相同风险管理标准；
2. 持牌法团与集团联属公司可能有多种交易安排，如安排联属公司与客户交易、自身与客户交易后与联属公司背对背交易等；
3. 若涉及的集团联属公司并非持牌法团等受监管实体，持牌法团需承担风险管理责任：负责监察时确保风险妥善管理；其他情况则采取合理措施，确保风险处理安排不逊于相关监管标准，证监会网站有可资比较司法管辖区名单。

例子：某连锁超市（持牌法团）的风险会受其分店（集团联属公司）、股东（有关连人士）影响，对它们的风险管理标准要一致；超市可能让分店直接和供应商交易，或自己和供应商交易后再和分店做背对背交易；若分店不受严格监管，超市要么亲自管好风险，要么确保风险处理标准不低于监管要求。

交易

考点概括 1：

1. 持牌人在招揽、建议或安排集团联属公司与非集团联属公司客户订立场外衍生工具交易时，应始终以客户的最佳利益行事；
2. 集团联属公司的资质需符合特定要求，仅限持牌法团、认可财务机构，或在可资比较场外衍生工具司法管辖区内作为场外衍生工具交易商或银行的受规管法团。

例子：房产中介（类似持牌人）帮客户介绍自家关联的房产公司（类似集团联属公司）交易时，必须先考虑客户利益，而且这关联公司得是有正规资质的房企才行。

有关与非持牌人交易的披露

考点概括 1：

1. 持牌法团的非集团联属公司客户，若经其招揽、建议或安排，与未获证监会发牌的集团联属公司订立场外衍生工具交易，须在书面客户协议中载述额外风险披露；但客户为持牌法团、认可财务机构等受规管实体的除外；
2. 额外风险披露需包含：提醒客户该集团联属公司未获证监会发牌；若联属公司受其他监管，说明其详情及规管保障的差异；若不受任何监管，告知客户可能无任何规管保障。

例子：旅行社（持牌法团）介绍游客（客户）跟自家未获旅游局发牌的关联公司（集团联属公司）签境外游合同，需在合同里额外说明该关联公司没牌照；若关联公司受外地监管，要讲清详情及保障不同，若没任何监管，得告诉游客可能没保障，但如果游客是另一家正规旅行社（受规管实体），就不用这披露。

引言

考点概括 1：

1. 2015 年 3 月，国际结算银行与国际证监会组织联合建立国际框架，为非中央结算场外衍生工具的保证金设立最低标准，目标是降低系统性风险及鼓励采用中央结算；
2. 《操守准则》反映该框架，规定持牌人与受涵盖实体进行非中央结算场外衍生工具交易（除特别排除的）时，须收取开仓保证金及变动保证金；
3. 开仓保证金和变动保证金均为交易一方提供给另一方的抵押品，用于保障对方免受己方违责影响：开仓保证金反映潜在未来风险承担，变动保证金反映因市值变动产生的现有风险承担，且双方一般互相交换以保障彼此。

例子：就像两家公司私下做一笔长期货物交易（非中央结算场外衍生工具交易），按国际和本地规定，得互相交押金（保证金），初始交的押金（开仓保证金）应对未来可能的风险，之后随货物市价变动作调整的押金（变动保证金）应对已产生的风险，目的是防止一方违约给对方造成损失，这也能减少整体交易风险，鼓励通过中间平台（中央结算）交易。

符合以下条件的人士

考点概括 1：

1.《操守准则》的开仓及变动保证金规定仅适用于作为订约方与 “受涵盖实体” 进行非中央结算场外衍生工具交易的持牌人（设最低门槛），不适用于注册机构（受金管局规管）；
2.“受涵盖实体” 指 12 个月（9 月 1 日至次年 8 月 31 日）内符合以下条件的实体：金融对手方自身或集团的非中央结算场外衍生工具平均总计名义数额超 150 亿港元；重大非金融对手方则超 600 亿港元，均按前一年 3、4、5 月月底持仓平均合计名义总额计算；
3. 特别排除在 “受涵盖实体” 外的包括：官方实体、公营单位、金管局指明的多边发展银行、国际结算银行；
4. 注册机构虽不遵守上述保证金规定，但持牌人厘定责任时可能将其视为金融对手方。

例子：某贸易公司（持牌人）和 A 公司交易，若 A 是金融机构（金融对手方），近 12 个月非中央结算交易平均名义总额超 150 亿港元，就是 “受涵盖实体”，贸易公司要遵守保证金规定；若 A 是政府部门（官方实体），则不算 “受涵盖实体”，无需遵守。

须符合有关规定的工具

考点概括 1：

1. 开仓及变动保证金规定一般适用于所有非中央结算场外衍生工具交易，但存在例外情况；
2. 例外情况包括：已由相关结算所结算成员结算且已收取保证金的交易、若干实物交收外汇交易（若双方非中央结算交易平均名义总额均超 600 亿港元且对手方为特定受规机构则仍适用）、若干商品远期交易、《证券及期货条例》附属法例豁除的若干货币合约、2026 年 1 月 3 日或之前的若干期权交易；
3. 后续内容将说明与受涵盖实体交易的持牌人责任及受《操守准则》规管的相关工具。

例子：就像小区里两家店铺私下做货物交易（非中央结算场外衍生工具交易），按规定一般要交押金（保证金），但如果交易已由小区指定的中介结算并收了押金，或交易的是特定现货外汇、远期商品等，就不用交，不过若两家店铺交易规模极大且对手方是正规金融机构，某些情况仍得交。

保证金规定的例外情况

考点概括 1：

1. 保证金规定有三种例外情况；

第一种：对开仓保证金或变动保证金的净额结算协议、开仓保证金的抵押品保障安排的可执行性（尤其对手方违责或无力偿债时）有合理怀疑，且有适当理据和书面法律意见支持；
第二种：集团内交易，需符合订约方综合记账、设有中央监察综合集团风险评估等程序的条件；
第三种（替代遵守）：持牌人选择遵守另一有可资比较保证金规定的司法管辖区的规定，需先通知证监会并遵守其可能施加的条件。
例子：两家公司交易需交保证金，但如果双方怀疑违约时结算协议执行不了（有法律意见支持）、是集团内公司且统一记账监控风险，或选择遵守另一合规地区的规定并通知监管方，就可例外不用按原规定交保证金。
开仓保证金规定

考点概括 2：
1. 当持牌人及对手方的非中央结算场外衍生工具平均总计名义数额均超过 600 亿港元时，必须交换开仓保证金；
2. 存在豁免情况：持牌人不会承受对手方风险（如已缴足的认购期权卖方），或对手方是重大非金融对手方且声明主要用该交易对冲；
3. 有 3.75 亿港元的开仓保证金门槛，应支付数额（双方未完结交易合计）≤3.75 亿则无需收取，超出部分至少按超出金额交换。
例子：两家贸易公司（持牌人与对手方）做场外交易，若双方的非中央结算交易平均规模都超 600 亿，就得上交开仓保证金；但如果其中一方是 “已收全款的期权卖方”（不用担对方风险），或者对手方是工厂（重大非金融对手方）且说交易是为了对冲原材料涨价，就不用交；要是该交的钱算下来是 3.8 亿，那只需交超出 3.75 亿的 500 万就行。

计算

考点概括 1：
1. 保证金计算原则：开仓保证金必须采用标准化方法（标准保证金列表/定量组合保证金模型），且严格遵循《操守准则》计算步骤；
允许分资产类别差异化计算（如利率衍生品用 A 模型，汇率衍生品用 B 模型）。
2. 核心目标：保证金必须覆盖潜在未来风险敞口（非仅当前风险）；
需确保高度置信水平（如 99%）下完全覆盖对手方信用风险。
例子：像网购预付定金——不同商品类目（资产类别）可用不同定金规则（差异化计算），但定金必须足够覆盖退货物流损失（未来风险），且家电类目（同一资产）定金比例一旦确定不可随意更改（一致性）。

提供开仓保证金的持牌人

考点概括 1：

1. 持牌人提供开仓保证金时，必须获得适当保障，以在对手方（收取方）违责或无力偿债时，尽可能依据适用法律保护自身权益；

例子：租客（持牌人）向房东（对手方）交租房押金（开仓保证金）时，为防房东违约或破产后押金受损，双方约定把押金交给小区物业（第三方保管人）保管，且物业不能是房东的关联公司（如房东自家的物业公司），这样押金就和房东的其他资产分开，能保障租客权益。

收取开仓保证金的持牌人

考点概括 1：

1. 持牌人收取对手方提供的开仓保证金时，应将其视为客户资产，必须与自有资产分隔；

2. 持牌人不得对收取的开仓保证金进行再质押等再使用，除非获得提供方书面同意，且即使同意，也仅能用于对冲因与该对手方的持仓量所承担的风险；

3、收取的开仓保证金需以能在提供方违责或无力偿债时及时调动处置的方式持有。

例子：旅行社（持牌人）收取游客（对手方）的出国押金（开仓保证金），要把这笔钱和旅行社自己的资金分开存；不能随便用这笔钱，除非游客书面同意，且只能用在应对和该游客行程相关的风险上，同时这笔钱得随时能拿出来，以防游客违约或无力支付时处理。

变动保证金规定

考点概括 1：

1. 持牌人（或其综合集团）的非中央结算场外衍生工具平均总计名义数额（按前一年 3、4、5 月数额计算）超过 150 亿港元时，须在当年 9 月 1 日至次年 8 月 31 日期间交换变动保证金；

2. 例外情况包括：某些外汇合约需超过 600 亿港元才适用；计算受可强制执行的净额结算协议约束；可议定纳入非规定范围的工具（需一贯执行重大非金融对手方声明主要对冲时，持牌人可选择不交换；上次交换后应支付的合计数额≤375 万港元无需收取，超过则全额交换；

3. 变动保证金至少每日计算一次，交易执行后及风险变动时尽快计算，并在适用交收周期内尽快收取。

例子：两家贸易公司做长期交易（非中央结算场外衍生工具），若其中一家公司的年平均交易规模超 150 亿，当年 9 月到次年 8 月就得按日算变动保证金；要是最近算出来该交的钱是 400 万（超 375 万），就得全交，若只是 300 万就不用，而且每次算完要尽快交。

可用作开仓保证金及变动保证金的合资格资产

考点概括 1：

1. 可用作开仓保证金及变动保证金的合资格资产包括现金、有价债务证券、黄金、上市股份（需遵守《操守准则》规定的扣减）等；

例子：租客交租房押金（保证金）时，现金、银行存单（类似有价债务证券）、金条（黄金）、上市公司股票（上市股份）都能当抵押品；但房东自家公司的股票（同集团证券）、和房东还款能力直接挂钩的借条（与对手方信用相关）、信用评级差的小公司债券（非投资级），都不能当作押金的抵押品。